

Nr. 13 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 24. Januar 1939

R 43 II/547b, Bl. 38 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

[Künftiges Verfahren zur Bestellung der Vertrauensmänner in den Betrieben]

Sehr verehrter Herr Dr. Lammers!

In Ihrer Besprechung mit meinem Staatssekretär Dr. Krohn vom 8. Dezember 1938 über die Frage der künftigen Bestellung der Vertrauensmänner² hatte Ihnen dieser in Aussicht gestellt, neue Vorschläge zu machen, die als Unterlage für eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers dienen sollen. Dementsprechend rege ich an, daß die Bestellung der Vertrauensräte in Zukunft sich nach folgendem vereinfachten Verfahren vollzieht.

Der Führer des Betriebes stellt im Einvernehmen mit dem Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront eine Liste derjenigen Gefolgschaftsmitglieder auf, die für die Berufung als Vertrauensmänner oder Stellvertreter in Aussicht genommen sind. Einigen sich beide nicht, so sind in diese Liste auch die vom Betriebsobmann vorgeschlagenen Gefolgschaftsmitglieder aufzunehmen. Die Vorschlagsliste ist in jeder Betriebsabteilung auszuhängen. Einwendungen gegen die vorgeschlagenen Gefolgschaftsmitglieder können von der Gefolgschaft mit schriftlicher Begründung beim Betriebsführer erhoben werden. Ebenso ist der Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront berechtigt, Einwendungen zu erheben. Nach Ablauf der Fristen hat dann auf Grund des eingegangenen Materials der Betriebsführer im Einvernehmen mit dem Betriebsobmann aus der Vorschlagsliste die Vertrauensmänner zu berufen. Berechtigte Einwendungen sind dabei zu berücksichtigen.

Kommt auf diesem Wege ein Vertrauensrat nicht zustande, so hat dies der Betriebsführer dem Reichstreuhänder der Arbeit und dem Kreisobmann unverzüglich mitzuteilen. Der Reichstreuhänder der Arbeit beruft sodann die Vertrauensmänner und Stellvertreter in der erforderlichen Anzahl.

Dieses Verfahren hat für sich, daß einerseits eine Abstimmung vermieden wird, andererseits aber der Gefolgschaft die Möglichkeit erhalten bleibt, ihre Wünsche oder Einwendungen hinsichtlich der Berufung von Vertrauensmännern beim Betriebsführer geltend zu machen. Auf diese Weise wird auch gleichzeitig erreicht werden, daß der Reichstreuhänder der Arbeit die notwendigen Unterlagen für seine Entscheidung erhält, falls die Berufung vom Betriebe weggenommen und an den Reichstreuhänder herangetragen wird.

Ich wäre Ihnen, sehr verehrter Herr Dr. Lammers, sehr verbunden, wenn Sie dem Führer und Reichskanzler erneut Vortrag halten und seine Entscheidung herbeiführen würden. Ohne diese Entscheidung besteht keine Aussicht, die Novelle zum Arbeitsordnungsgesetz in absehbarer Zeit herauszubringen³.

¹ Fotokopie mit Abschrift der Antwort des RMRk (u. Anm. 3) wurde dem StdF auf Anforderung am 30. 5. 1939 übersandt; R 43 II/547b, Bl. 42–44. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13554. – Vorgeschichte und Veranlassung s. ARH III, Nr. 41; ARH IV, Nrr. 139, 165; ARH V, Nrr. 17, 46, 121.

² S. ARH V, Nr. 121 Anm. 11.

³ Die Sache blieb in der Rkei zunächst ein Vierteljahr unbearbeitet. Dann aber beurteilten LGR Rabe und RKabR Killy in einer Vortragsunterlage für Lammers vom 27. 4. 1939 die neue Lösung des RAM positiv: „Der Vorschlag des Reichsarbeitsministers hat den Vorzug, daß er einerseits eine Abstimmung der Gefolgschaft, entsprechend der Entscheidung des Führers, vermeidet, andererseits der Gefolgschaft aber doch ein gewisses Mitwirkungsrecht gibt. Auch ist das vorgeschlagene Verfahren verhältnis-

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
Franz Seldte

mäßig einfach und es ist kaum ein Weg ersichtlich, wie es noch einfacher gestaltet werden könnte.“ R 43 II/547b, Bl. 39 f. Am 30. 4. konnte Lammers die Angelegenheit Hitler vortragen; s. Anhang, FV 182*. Am 8. 5. beschied er Seldte: „Der Führer hat sich dabei grundsätzlich mit dem vorgeschlagenen Verfahren einverstanden erklärt, sich seine abschließende Entscheidung in den Einzelheiten jedoch vorbehalten. Ich darf dem mir erteilten Auftrage entsprechend ergebenst anheimstellen, einen unter Berücksichtigung Ihrer Vorschläge ausgearbeiteten Gesetzentwurf der Reichsregierung zur Beschlußfassung vorzulegen.“ R 43 II/547b, Bl. 41. Nun aber, in der polit. Hochspannung des Sommers 1939, ließ der RAM den beiden gescheiterten Entwürfen vom 24. 1. 1938 (ARH V, Nr. 17) und vom 18. 2. 1938 (ARH V, Nr. 46 Anm. 7) eine neuerlich revid. dritte Fassung für eine Novelle zum AOG nicht mehr folgen, das Projekt blieb unerledigt.

Zitierhinweis

Nr. 13 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 24. Januar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d013>